

La Commission

Département du Développement de l'Entreprise, des
Mines, de l'Energie et de l'Economie Numérique

Le Commissaire



AVIS N° 0001/2026/AMI/DEMEN/UEMOA

**POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES EN VUE DE LA
DEFINITION D'UN REGIME HARMONISE D'INCITATIONS FISCALES ET
DOUANIERES SPECIFIQUES AU SOUS-SECTEUR DES ENERGIES
RENOUVELABLES DANS L'ESPACE UEMOA**

1. La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), dans le cadre de l'exécution de son Budget 2026, envisage le recrutement d'un bureau d'études pour la définition d'un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifiques au sous-secteur des énergies renouvelables.
2. L'objectif général de l'étude est de définir un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières pour la promotion et le développement des énergies renouvelables dans les Etats membres de l'UEMOA.
3. De façon spécifique, la mission du Bureau d'études consiste à :
 - faire la revue des mesures d'incitations fiscales et douanières prises par les Etats membres pour l'utilisation des énergies renouvelables ;
 - identifier et analyser les contraintes introduites par le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ainsi que les textes de l'UEMOA relatifs à la fiscalité intérieure pour la prise de mesures d'incitations fiscales et douanières applicables aux énergies renouvelables ;
 - faire un benchmarking sur la fiscalité verte et les mesures incitatives pour la promotion des énergies renouvelables dans les pays avancés dans ce domaine ;
 - élaborer un projet de texte communautaire instaurant un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifique au sous-secteur des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA ;
 - évaluer le manque à gagner en termes de revenus par Etat membre si les mesures incitatives proposées sont mises en œuvre ;
 - élaborer une note d'orientation pour la mise en œuvre efficace des mesures incitatives proposées ;
 - participer à la validation du rapport d'étude.
4. La durée totale prévue pour l'exécution de la mission est de trois (03) mois.
5. En vue de la constitution de la liste restreinte et pour une Demande de Propositions ultérieure, le Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine invite les Bureaux d'études à manifester leur intérêt à fournir les prestations ci-dessus décrites.

6. Les Bureaux d'études intéressés sont invités à produire, dans leurs dossiers de manifestation d'intérêt, toutes références et documents permettant d'apprécier leurs expériences et expertises pertinentes, en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations (brochures, références concernant l'exécution des contrats analogues, attestations de bonne exécution, moyens matériels, expériences dans des conditions semblables, disponibilité des compétences nécessaires, connaissance des secteurs des énergies renouvelables, des douanes et de la fiscalité dans les Etats membres de l'UEMOA, etc.).
7. La Commission de l'UEMOA se réserve le droit de vérifier l'authenticité des informations communiquées.
8. L'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux règles et procédures définies par la réglementation en vigueur à l'UEMOA, notamment le Règlement d'exécution n°001/2020/COM/UEMOA du 24 février 2020 relatif aux règles de passation, d'exécution, de réception et de règlement des marchés des Organes de l'UEMOA.
9. Les appréciations porteront notamment sur l'expérience générale du Bureau, l'expérience spécifique et la connaissance de l'espace communautaire (expérience dans les Etats membres de l'UEMOA) sur la base des critères ci-après :

Critères d'évaluation	Notes pondérées maximum
1 - « Expérience générale du Bureau »	30
2 - « Expérience spécifique du Bureau »	60
3. Connaissance de l'espace communautaire (expérience dans les Etats membres de l'UEMOA)	10
Total des points	100

10. Pour tous renseignements, veuillez contacter :

- **Bourama KANADJIGUI** - Tél. : +226 25 42 51 41, Email : bkanadjigui@uemoa.int
- **Amadou Moustapha NDIAYE** - Tél. : +226 25 42 50 60, Email : amndiaye@uemoa.int

Aux jours et heures suivants :

- **Du lundi au vendredi, de 07 H 30 mn à 12 H 30 mn et de 13 H 30 mn à 16 H 30 mn ;**

11. Les manifestations d'intérêts en langue française, sous format papier A4 et fournies en trois (03) exemplaires dont un original, ainsi que la version numérique sur une clé USB, le tout dans une enveloppe, peuvent être envoyées par la Poste ou déposées au service courrier de la Commission de l'UEMOA à l'adresse suivante : 380 Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 BP 543 Ouagadougou 01- BURKINA FASO, au plus tard **mercredi 15 avril 2026 à 09 H 00 mn précises, heure locale.**

L'enveloppe contenant la Manifestation d'intérêt devra être scellée et porter visiblement la mention : « **Manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un bureau d'études pour la définition d'un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifiques au sous-secteur des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA** ».

Cette enveloppe doit porter clairement la mention : « A OUVRIR UNIQUEMENT EN PRESENCE DU COMITE D'EVALUATION »

12. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures 00 mn dans la salle de réunion du 1^{er} étage du Complexe administratif sis à Ouaga 2000.

Les candidats désireux peuvent prendre part à ladite séance d'ouverture des plis ou se faire représenter à travers un mandat officiel.

Le Commissaire chargé du Département
du Développement de l'Entreprise, des
Mines, de l'Energie et de l'Economie
Numérique



Paul Koffi KOFFI



**TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ETUDES EN
VUE DE LA DEFINITION D'UN REGIME HARMONISE D'INCITATIONS FISCALES ET
DOUANIERES SPECIFIQUES AU SOUS-SECTEUR DES ENERGIES
RENOUVELABLES DANS L'ESPACE UEMOA**

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été créée par le Traité signé à Dakar le 10 janvier 1994 par les Chefs d'Etat et de Gouvernement de sept pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage d'une monnaie commune, le Franc CFA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le Traité est entré en vigueur le 1^{er} août 1994, après sa ratification par les Etats membres. Le 02 mai 1997, la Guinée-Bissau est devenue le 8^{ème} Etat membre de l'Union.

Les objectifs de l'UEMOA sont :

- renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;
- assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ;
- créer entre Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale ;
- instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en œuvre d'actions communes, et éventuellement, de politiques communes notamment, dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, agriculture, énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et télécommunication ;
- harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité.

Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs dans le domaine de l'énergie, l'Union s'est dotée en 2001 d'une Politique Energétique Commune (PEC) qui constitue un cadre consensuel à travers lequel les Etats membres poursuivent les objectifs fixés d'un commun accord et qui concourent à un développement durable. Elle permet la coordination des diverses actions entreprises dans le domaine de l'énergie au niveau des différents Etats membres.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la PEC, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté en septembre 2009 la stratégie dénommée « Initiative Régionale pour l'Energie Durable (IREDD) ». Cette stratégie vise les trois objectifs stratégiques suivants :

- augmenter le taux d'accès des populations aux services énergétiques ;
- réduire le coût moyen de production dans l'espace UEMOA ;
- accroître la part des énergies renouvelables (EnR) et durables (hydroélectricité, solaire, éolien) dans le parc de production de l'Union.

Dans le but de contribuer à l'atteinte des objectifs de la PEC et de l'IREDD et d'apporter un accompagnement conséquent aux Etats membres dans leur processus de transition énergétique, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a adopté en septembre 2022 la Directive n° 02/2022/CM/UEMOA relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables dans les Etats membres de l'UEMOA.

L'objectif général de cette Directive est de créer un environnement juridique favorable à la promotion et au développement des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA. Plus spécifiquement, elle vise à : (i) harmoniser les législations nationales dans la perspective du développement d'un marché régional des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA ; (ii) instituer des mesures de vulgarisation des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA et (iii) instaurer un cadre réglementaire propice aux investissements privés dans les projets d'énergies renouvelables dans les Etats membres de l'UEMOA.

L'article 7 de cette directive portant sur les incitations fiscales et douanières, stipule que : « La Commission de l'UEMOA propose au Conseil des Ministres, un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifiques au sous-secteur des énergies renouvelables. ».

C'est dans ce contexte que le Programme Régional de Développement de l'Energie (PRDE) a été initié en adéquation avec le Plan stratégique Impact 2030 de la Commission suivant l'axe stratégique 2 « Développement d'infrastructures économiques support à la compétitivité ». Ce programme ambitionne de contribuer à :

- l'amélioration de l'offre énergétique par le développement de pôles régionaux de production de l'électricité et le renforcement des réseaux de transports d'énergie électrique; et
- l'accélération de la transition énergétique par le développement d'infrastructures d'énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les Etats membres.

Ainsi, la mise en œuvre de la Directive susmentionnée, contribue à l'atteinte des objectifs de l'Impact 2030, notamment dans le domaine de l'énergie.

La présente étude est initiée pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 7 de ladite Directive. Elle vise à approfondir la réflexion sur les mesures réglementaires régissant les incitations fiscales et douanières dans les Etats membres pour la promotion et le développement des énergies renouvelables, notamment pour catalyser les investissements privés.

II. OBJECTIFS DE LA MISSION

II.1 Objectif global :

L'objectif général de la mission est d'appuyer la Commission de l'UEMOA dans la définition d'un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières pour la promotion et le développement des énergies renouvelables dans les Etats membres de l'UEMOA.

II.2 Objectifs spécifiques :

De façon spécifique, la mission consiste à :

- faire la revue des mesures d'incitations fiscales et douanières prises par les Etats membres pour l'utilisation des énergies renouvelables ;
- identifier et analyser les contraintes introduites par le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ainsi que les textes de l'UEMOA relatifs à la fiscalité intérieure pour la prise de mesures d'incitations fiscales et douanières applicables aux énergies renouvelables ;
- faire un benchmarking sur la fiscalité verte et les mesures incitatives pour la promotion des énergies renouvelables dans les pays avancés dans ce domaine ;
- élaborer un projet de texte communautaire instaurant un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifique au sous-secteur des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA ;
- évaluer le manque à gagner en termes de revenus par Etat membre si les mesures incitatives proposées sont mises en œuvre ;
- élaborer une note d'orientation pour la mise en œuvre efficace des mesures incitatives proposées ;
- participer à la validation du rapport d'étude.

III. RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION

Les résultats attendus sont :

- les mesures d'incitations fiscales et douanières prises par les Etats membres en faveur de l'utilisation des énergies renouvelables sont passées en revue ;
- les contraintes liées au Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et aux textes de l'UEMOA relatifs à la fiscalité intérieure pour la prise de mesures d'incitations fiscales et douanières applicables aux énergies renouvelables sont identifiées et analysées ;
- un benchmarking sur la fiscalité verte et les mesures incitatives pour la promotion des énergies renouvelables dans les pays avancés dans ce domaine est fait ;
- un projet de texte communautaire instaurant un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifique au sous-secteur des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA est élaboré ;
- une estimation du manque à gagner en termes de revenus par Etat membre à la suite de la mise en œuvre des mesures proposées est faite ;
- donner des orientations pour la mise en œuvre efficace des mesures proposées dans les Etats membres ;

- une note d'orientation pour la mise en œuvre efficace des mesures incitatives proposées est élaborée.
- le rapport final de la mission est validé.

IV. TACHES ATTENDUES DU CONSULTANT

Pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés, le Cabinet d'études devra mener les activités suivantes :

- élaboration et présentation d'un rapport d'orientation lors de la réunion de démarrage au siège de la Commission de l'UEMOA ;
- identification et analyse critique des mesures d'incitations fiscales et pour l'utilisation des énergies renouvelables dans les Etats membres et à travers le monde (benchmarking);
- identification et analyse critique des contraintes liées aux textes communautaires (UEMOA et CEDEAO), notamment le Tarif Extérieur Commun (TEC) et les textes de l'UEMOA relatifs à la fiscalité intérieure pour la prise de mesures d'incitations fiscales et douanières applicables aux énergies renouvelables :
- élaboration d'un projet de texte communautaire instaurant un régime harmonisé d'incitations fiscales et douanières spécifique au sous-secteur des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA ;
- évaluation du manque à gagner en termes de revenus par Etat membre à la suite de la mise en œuvre des mesures incitatives proposées;
- rédaction du rapport d'étude annexé au projet de texte communautaire ;
- présentation des résultats et recommandations de l'étude lors de l'atelier régional de validation.

Il est à noter que le cabinet peut, sous sa responsabilité et à sa charge, associer d'autres compétences à l'exécution de ces tâches.

V. PROFIL DU CABINET D'ETUDES

Le Cabinet doit disposer de références dans les domaines de la fiscalité intérieure et douanière et justifier d'une expérience de cinq (05) ans au moins dans le domaine de la réglementation fiscale et douanière, de préférence en Afrique. Des connaissances en matière d'intégration économique constituent un atout supplémentaire. Il doit disposer d'au moins trois (03) références pertinentes en matière de mise en place de mesures d'incitations fiscales et douanières dans le secteur de l'énergie dont une (01) au moins doit être de même nature que la présente mission.

L'équipe du Cabinet devrait être constituée d'au moins quatre (4) experts ci-après :

- un spécialiste en fiscalité douanière, Chef de mission, justifiant d'une formation en douane de niveau d'études BAC+5 ou équivalent et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins quinze (15) ans dans le domaine de la douane et d'au moins trois (03) références pertinentes en matière de mise en place de mesures d'incitations fiscales et douanières dans le secteur de l'énergie dont une (01) au moins doit être de même nature que la présente mission ;

- un expert juridique spécialisé en fiscalité intérieure, justifiant d'une formation en fiscalité intérieure de niveau d'études BAC+5 ou équivalent et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dans le domaine de la fiscalité intérieure et d'au moins deux références pertinentes en matière de mise en place de mesures d'incitations fiscales et douanières dans le domaine de l'énergie dont une (01) au moins doit être de même nature que la présente mission ;
- un expert technique spécialiste en technologies d'énergies renouvelables ayant un niveau d'études BAC+5 ou équivalent, spécialisé en énergies renouvelables et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans dans le domaine des énergies renouvelables et d'au moins deux références pertinentes en matière de mise en place de mesures d'incitations fiscales et douanières dans le domaine de l'énergie dont une (01) au moins doit être de même nature que la présente mission.

De façon spécifique, l'expert en fiscalité douanière et Chef de mission doit :

- justifier d'une connaissance des textes régissant le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ;
- justifier d'une connaissance des cadres institutionnels et réglementaires régissant le sous-secteur des énergies renouvelables dans les Etats membres de l'UEMOA, y compris les textes régionaux;
- avoir une connaissance approfondie des systèmes fiscaux appliqués dans les pays de l'UEMOA et de façon particulière à la promotion des énergies renouvelables ;
- disposer de compétences confirmées en matière d'analyse économique et financière de programmes de développement de la production d'électricité et de raccordement sur les réseaux nationaux à partir des énergies renouvelables ;
- avoir une excellence aptitude à la communication orale et écrite en français et, notamment, une aptitude à exposer des concepts et recommandations techniques complexes au personnel non technique de rang supérieur, à la fois oralement et par écrit, dans un style clair et concis ;
- avoir des connaissances en droit et en réglementation d'un secteur sera un atout ;
- avoir une bonne connaissance de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et au moins une expérience dans la zone UEMOA sera un atout ;

I. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Le Consultant proposera la méthodologie qu'il entend utiliser dans l'accomplissement de sa mission. Celle-ci devra contenir une description détaillée des tâches ainsi que le chronogramme d'exécution. A titre indicatif, les éléments ci-après devront être pris en compte.

- la réunion de briefing avec la Commission de l'UEMOA en vue de la validation de la méthodologie proposée et le planning d'exécution ;
- la revue documentaire au niveau des Services de la Commission de l'UEMOA ;
- les missions de collecte de données complémentaires dans les Etats membres ;
- l'analyse et le traitement des données recueillies ;
- la production du rapport provisoire et du projet de texte communautaire ;

- la présentation des conclusions et recommandations du rapport provisoire lors de l'atelier régional de validation organisé par la Commission de l'UEMOA ;
- la rédaction du rapport final conformément aux observations et recommandations de l'atelier de validation.

II. CALENDRIER DES TRAVAUX ET PRODUCTION DE RAPPORTS

La mission est prévue pour durer **quatre-vingt-dix (90) jours** calendaires en termes de prestation du Consultant. Le Calendrier des travaux et production des livrables se présente comme suit :

Calendrier indicatif de réalisation de la mission	Durée (en jour)
Elaboration et présentation d'une note méthodologique au cours d'une réunion préparatoire	7
Collecte et analyse de données (revue documentaire, mission de terrain, benchmarking, etc.)	45
Rédaction du rapport provisoire de la mission annexé du projet de texte communautaire	20
Participation à l'atelier régional de validation	03
Rédaction du rapport définitif annexé du projet de texte communautaire	15
Total jours prestés	90

Le Consultant doit produire trois (03) documents, ci-dessous, marquant les principales étapes de l'étude :

- une (01) note d'orientation décrivant la méthodologie et le planning d'exécution, qui sera examinée lors de la réunion de briefing avec la Commission de l'UEMOA ;
- un (01) rapport provisoire annexé du projet de texte communautaire en cinq (05) exemplaires, résumant les principaux résultats attendus de la mission et autour duquel sera organisé un atelier régional ;
- un (01) rapport final annexé du projet de texte communautaire en cinq (05) exemplaires, tenant compte des observations de l'atelier régional.

Chaque rapport comportera obligatoirement, entre autres parties, « un Résumé, une Conclusion, des Recommandations et un projet de texte communautaire » ainsi que, dans les annexes, les termes de référence de la prestation, la liste des personnes et structures rencontrées et les références de tous les documents consultés.

Le Cabinet doit déposer les différents rapports conformément au calendrier de réalisation de l'étude. Le rapport provisoire et le rapport final seront accompagnés au moment de dépôt d'une Clé USB contenant les fichiers des textes (version Word et PDF) desdits rapports et les annexes.

Une présentation du rapport provisoire sous Power Point sera préparée par le Consultant en vue de sa présentation lors de l'atelier régional.

III. SUPERVISION DE LA MISSION

La mission du Consultant sera supervisée par la Direction de l'Energie et des Mines (DEM) de la Commission de l'UEMOA.

A noter également que le Consultant bénéficiera de l'appui des experts en énergie, en fiscalité et en douane de la Commission de l'UEMOA. Ceux-ci lui fourniront les avis techniques nécessaires pour bien appréhender le secteur énergétique ainsi que la fiscalité dans l'Union.

IV. DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DU CABINET D'ETUDES

La Commission de l'UEMOA remettra au Consultant les documents suivants :

- la Politique Energétique Commune (PEC) de l'UEMOA et le résumé de l'Initiative Régionale pour l'Energie Durable (IREDD);
- la Directive n°02/2022/CM/UEMOA du 30 septembre 2022 relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables dans les Etats membres de l'UEMOA ;
- la Directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
- les textes régissant le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ;
- les textes communautaires relatifs aux Partenariats Publics Privés (PPP) de l'UEMOA ;
- la Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et monétaire Ouest-Africaine;
- la Directive n°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et monétaire Ouest-Africaine ;
- le rapport de l'étude sur la définition d'un cadre réglementaire incitatif pour le développement d'un marché régional des énergies renouvelables dans l'espace UEMOA ;
- Tout autre document jugé nécessaire.